

1500275-52.2021.8.26.0578
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO LUCAS BARBOZA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JOÃO LUCAS BARBOZA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 25 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500275-52.2021.8.26.0578
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO LUCAS BARBOZA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JOÃO LUCAS BARBOZA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de 2021, às 11h45min, na Rua Aparecida Madeira Santos, n.º 22, no Jardim Anchieta, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, dois tabletes e uma porção - com massa de 438,18 gramas - de maconha, bem como cinco porções - com massa de 49,97 gramas - de cocaína, ambas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado (fl. 141) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 156/160).
A decisão de fls. 185/186 recebeu a denúncia, no dia 19 de outubro de 2021.
O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 203).
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi

interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e, no mérito, a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório, bem como, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º

11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A alegação de nulidade decorrente da ausência de fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos não merece acolhimento, tendo em vista que a droga foi embalada, lacrada e periciada, e que a narrativa dos policiais militares a respeito da visualização do réu portando a sacola que posteriormente foi localizada no imóvel vizinho se sobrepõe à sua versão de que não estava na calçada e não tinha nada nas mãos, nos termos da fundamentação a seguir.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 13/14 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 166/169.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Disse que estava tomando café com sua esposa quando notou que tinha gente pulando o muro e constatou que era o policial militar Nantes, que lhe disse que dois indivíduos haviam pulado o muro da sua residência. Narrou que entraram outros policiais pelo portão e que fizeram uma busca no quintal, mas não encontraram ninguém. Afirmou que, enquanto faziam a busca, ficou conversando normalmente com eles, e que os policiais lhe pediram para ver o seu celular, o que permitiu e inclusive desbloqueou o aparelho. Disse que, quando os policiais estavam de saída, um vizinho do fundo apresentou uma quantidade de droga e os policiais lhe afirmaram que teria de acompanhá-los à delegacia como testemunha, porque havia presenciado a entrega. Narrou que não foi revistado e nem soube que estava sendo acusado.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Carlos Alexandre Cornélio e João Paulo Teixeira dos Santos afirmaram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu, que tinha uma sacola branca nas mãos, em contato com um terceiro na frente de sua casa. Disseram que, ao vê-los, o terceiro se evadiu e o réu correu para dentro de sua casa. Narraram que entraram atrás do réu e que o abordaram nos fundos da casa, mas que a sacola já não estava nas mãos dele, tendo sido localizada apenas uma porção de maconha na sua bermuda. Afirmaram que na calçada, de onde o terceiro se evadiu, foi localizada uma porção de maconha. Disseram que nos fundos da residência havia um muro baixo e que, olhando por cima desse muro, viram a sacola plástica branca jogada no corredor da casa vizinha. Narraram que o morador dessa casa dos fundos saiu por causa do barulho dos cachorros e disse que a sacola não era sua, bem como os autorizou a entrar para recolhê-la. Afirmaram que nessa sacola, que era a sacola que o réu levava nas mãos ao ser surpreendido em contato com o terceiro, havia os tijolos de maconha e as porções de cocaína apreendidas nos autos.

As declarações dos policiais militares a respeito da dinâmica dos fatos, especificamente sobre o réu ter sido surpreendido na calçada, na posse de uma sacola que continha as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios

aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ - RESP 200500786783 - (751760 MG) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 14.11.2005 - p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista que a versão dos policiais militares se sobrepõe à sua, em razão da ausência de qualquer indício de que o acusem falsamente, em oposição ao seu interesse de se esquivar de sua responsabilidade criminal.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu JOÃO LUCAS BARBOZA DE PAULA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 6921-22/2017, na certidão de fls. 33/34) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (Processo n.º 6921-22/2017, na certidão de fls. 33/34), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus

boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 6921-22/2017, na certidão de fls. 33/34), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOÃO LUCAS BARBOZA DE PAULA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 6921-22/2017, na certidão de fls. 33/34). Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 117). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fl. 10), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição, também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA